CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 794ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023 (dois mil e vinte e três), a partir das 11:00h, o Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, reuniu-se, extraordinariamente, por videoconferência, com a participação dos seguintes Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Homero das Neves Freitas Filho- Vice-Presidente, Aguinaldo Ballon, José Arley Lima Costa, Marcus Vinícius Fernandes Dias, Marcos Sampaio Fialho, Oswaldo Serrano de Oliveira, Rafael Rolim de Minto, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros deliberaram sobre os seguintes assuntos: **01)** **PROCESSO SEI Nº 150001/022537/2023** - O Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 30/11/2023, retomam a discussão do processo apreciado pelos Conselheiros na 793ª Reunião deste Colegiado que trata da proposta de negociação em curso junto à Prefeitura de Teresópolis, no tocante à celebração do Termo de Reversão dos Bens Afetos aos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário entre a CEDAE e o Município de Teresópolis e do Termo de Transição da Operação entre a CEDAE e a Concessionária Águas da Imperatriz. Os Conselheiros, após apreciação da documentação supracitada, tendo em vista a Resolução da Diretoria Executiva da CEDAE, de 21/11/2023, dos Pareceres da Diretoria Jurídica, DJU-8/BFC/GM/MSC nº 379/2023 e da Governança Corporativa, bem como da apresentação e da exposição realizada pelo Conselheiro e Diretor Presidente, Sr. Aguinaldo Ballon, resolvem aprovar, por maioria de votos, a celebração dos referidos Termos de Reversão, tendo o Conselheiro Jorge Luiz Ferreira Briard manifestado o seguinte voto contrário: *"O tema a respeito da segurança jurídica pela indenização dos ativos afetos não amortizados/depreciados, na medida que ainda existem as ações: 0051428-16.2023.8.19.0000 Trata-se de Mandado de Segurança interposto pela Câmara Municipal contra sentença exarada no processo de execução 0008626-53.2019.0061 na qual o juiz por arresto tornou inconstitucional o Art. 99 da Lei Orgânica que diz que a Câmara tem que aprovar a licitação antes de adjudicar ao vencedor. Estando marcada a audiência virtual para o dia 06/12/23, a Prefeitura entrou hoje, dia 27/11 com pedido de retirada*

de pauta do dia 06/12, e que a audiência a ser remarcada seja presencial, 0071268-12.2023.8.19.0061 – Nesse o TCE/RJ que havia impugnado mais de 20 itens da licitação, entrou com recurso contra a decisão judicial que mandou prosseguir com o procedimento licitatório mesmo com tantas incongruências apuradas pelo TCE PJERJ, 0068074-04.2023.8.19.0000 Nesse a AEGEA, outra participante da licitação, entrou com recurso para pugnar diversas falhas no processo licitatório acrescendo outros colocados pelo TCE/RJ e pede o cancelamento do processo licitatório, transitando nos tribunais, me dá o entendimento de que a forma do documento "Termo de Reversão da Operação de Teresópolis" (Termo), não reveste de garantias inequívocas à CEDAE de que seus ativos serão indenizados. Muito pelo contrário, uma vez que está expresso no item 3.1.2 - Por sua vez, o MUNICÍPIO estima, por ora, que o valor da indenização é negativo em R$ 18.850.706,00 (dezoito milhões, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e seis reais), conforme Recibo Eletrônico n.o 61073221 datado de 06/10/2023, porém apresentará laudo técnico-jurídico nos autos do Processo SEI n.o 150001/025571/2023, o que demonstra que o município irá atuar fortemente junto a Agenersa de modo que não existam valores devidos de indenização. Na hipótese de uma das ações acima citadas prosperar e transitar em julgado decidindo pela ilegalidade da licitação e portanto da sua anulação, apesar de já estar expresso que a concessão dos serviços de água e esgotos retornará para o município de Teresópolis por força de decisão judicial transitada em julgado, não está claro o que acontecerá com relação aos valores que estão previstos de serem depositados em uma conta exclusiva da CEDAE, uma vez que está bem descrito no Termo, que estes recursos são oriundos dos cofres da empresa privada Águas do Brasil fruto do pagamento da outorga devida, ao ser contemplado na licitação ocorrida, e não do município de Teresópolis, cuja dificuldade financeira é pública e notória. Portanto em face de resguardar os valores devidos a CEDAE pela indenização dos ativos afetos não amortizados ou depreciados e ainda entendendo ser uma decisão que preza pela responsabilidade administrativa solidária, voto desta forma." O Conselheiro Rafael Rolim de Minto registra seu voto transcrito, a seguir: *"Prezado Presidente do CA, Nos termos da promoção DJU-8 GM nº120/2023, exarada da Diretoria Jurídica da CEDAE, aprovo a reversão dos bens e a entrega do sistema, uma vez que, no caso concreto, o setor jurídico da companhia atesta a viabilidade jurídica da reversão pretendida, motivando a não observância do §5º do art. 42 da Lei nº 11.445/2007, com base na existência de decisões judiciais desfavoráveis à companhia. A justificativa apresentada pela diretoria executiva da CEDAE é que a realização do acordo com o Município de Teresópolis visa assegurar o recebimento de indenização pelos ativos não amortizados no referido município, diante de um cenário de incerteza jurídica por conta das diversas ações judiciais que tramitam sobre o tema, o que me parece um receio razoável. No que tange aos valores mencionados na minuta de acordo, me reservo ao direito de não opinar, por dois motivos: a) não recebi todo o material técnico que justificasse uma posição sobre o tema e b) é objeto de*

litígio em âmbito regulatório. Por fim, reforço as recomendações da Diretoria Jurídica da CEDAE para a realização de ajustes nas cláusulas 3.2 e 3.3 da minuta de acordo, bem como a inclusão de cláusula que afaste a responsabilidade da companhia quanto às obrigações decorrentes dos processos judiciais (município de Teresópolis), condicionando, portanto, a minha aprovação aos ajustes recomendados." Os Conselheiros Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira, Oswaldo Serrano de Oliveira e Marcus Vinícius Fernandes Dias acompanham o voto do Conselheiro Rafael Rolim de Minto. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2023.

1. **Sérgio Cabral de Sá - Presidente**
2. **Homero das Neves Freitas Filho – Vice-Presidente**
3. **Aguinaldo Ballon - Membro**
4. **José Arley Lima Costa - Membro**
5. **Marcus Vinícius Fernandes Dias - Membro**
6. **Marcos Sampaio Fialho – Membro**
7. **Oswaldo Serrano de Oliveira – Membro**
8. **Rafael Rolim de Minto – Membro**
9. **Ricardo Lessa Carrazedo – Membro**
10. **Jorge Luiz Ferreira Briard – Membro Representante dos Empregados**
11. **Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira – Membro Rep. Acionistas Minoritários**
12. **Cristiane Batista de Souza – Secretária**